

1501341-59.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO DOS SANTOS VIEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JOÃO PEDRO DOS SANTOS VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 24 de junho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501341-59.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501341-59.2022.8.26.0537

2022/000977

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO DOS SANTOS VIEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JOÃO PEDRO DOS SANTOS VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 24 de junho de 2022, por volta das 11:00 horas, na Travessa Amazonas, altura do n.º 100, Bairro Jardim Canhema, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 33/35).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 98/100), sendo recebida a denúncia em 02.08.22 (fls. 115/116). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme

entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, afastada a redução do art. 33, §4.º e fixação de regime fechado, por ter antecedentes por ato infracional.

A defensora requereu a absolvição por insuficiência ou desclassificação pelo crime do art. 28 ou em caso de eventual condenação, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime diverso do fechado e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 08), o réu permaneceu calado. Em juízo, disse que é usuário e foi para o local apenas para comprar maconha. No momento que ia comprar todos saíram correndo e ele ficou parado, sendo abordado. Fazia "bicos" no lava-rápido. Não conhecia os policiais, porque nunca tinha passado por lá. Mora na região de Monções, Canhema. Os policiais não apresentaram o dinheiro que estava no bolso (R\$50,00) e ia comprar maconha. Teve antecedentes na infância por roubo. Tem 21 anos.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que estavam em patrulhamento pelo local, que é conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o réu em um "escadão", segurando um estojo (pochete), e perceberam que ele se mostrou nervoso ao vê-los, pelo que resolveram abordá-lo. Narraram que o réu empreendeu em fuga e dispensou o estojo em cima de um telhado. Falaram que conseguiram abordar o réu e apreender o estojo. Afirmaram que dentro do estojo dispensado pelo réu encontraram 49 porções de maconha, 19 invólucros de cocaína e 59 pedras "crack", todos embalados e individualizados. Informaram que não foi localizada nenhuma quantia em dinheiro.

Thiago (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, o réu ao avistar a viatura correu na direção deles e depois para outro lado, mas ao perceber que estava cercado, dispensou um estojo na laje. No estojo havia drogas ("crack", maconha e cocaína, dividas em porções prontas para a venda), o réu confessou e falou que estava sem dinheiro, porque passou o "recolhe". No local estava o réu sozinho e por tal motivo não viram movimento de tráfico. Trabalha na região.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Gustavo. Foi ele que subiu na laje e achou as drogas no estojo. O réu confessou, dizendo que praticou o crime, por estar passando por necessidades em casa. Não conhecia o réu anteriormente. O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 - 49 papelotes de maconha, 19 papelotes de cocaína e 59 papelotes de "crack") e diversidade (maconha, cocaína e "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, bem como a confissão informal e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP

75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (49 papelotes de maconha, 19 papelotes de cocaína e 59 papelotes de "crack"), demonstram que se destinavam ao tráfico. Ademais, o réu sequer provou ser usuário.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir e trazer consigo.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e laudo definitivo (fls. 61/63).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 27/29).

Inobstante o réu tenha respondido por atos infracionais (fls. 101/107), os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seu desfavor, já que conforme F.A de fls. 29, é primário e não possui antecedentes criminais (STJ, 5ª Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 12 - 49 papelotes de maconha, 19 papelotes de cocaína e 59 papelotes de "crack"), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, confessou nas duas fases demonstrando arrependimento e que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JOÃO PEDRO DOS SANTOS VIEIRA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal). A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, § 3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária, conforme decisão de fls. 70 (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto à pochete de cor preto e verde e inscrição "COOPERTEL" apreendida (fls. 12), já periciada (fls. 130/131), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, officie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 35) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 16 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA